

Становище на администрацията на Министерския съвет

Съгласуването се извършва на основание чл. 21, ал. 5 от Закона за нормативните актове

Проект на акт:	Вид оценка:	Частична
Постановление за изменение и допълнение на Постановление № 237 на Министерския съвет от 2025 г. за определяне на условията и реда за прилагане на програма за предоставяне на помощ чрез компенсации за временно облекчение на цените на електрическата енергия за енергоемките потребители	Становище по ред:	Единствено съгласуване
	Номер и дата:	X 04.21.64 / 24.04.2026 г. Signed by: Violeta Petrova Yordanova
	В отговор на №:	E-03-00-292/23.04.2026 г.
	Институция:	Министерство на енергетиката
Диспозитив:	Съгласува с препоръки	
Основание:	Чл. 30б, ал.3, т. 2, б. „а“ от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация	

I. Относно раздел 1 „Проблем/проблеми за решаване“:

Описанието на проблема е фокусирано основно върху пазарните разлики в цените на електроенергията, като в същото време липсват данни относно текущия брой предприятия от енергоемките сектори, които са се възползвали от действащата програма, както и данни за общия обем на изплатените до момента компенсации.

Препоръчваме в раздела да бъде включена такава информация, тъй като тя би допринесла за по-ясното очертаване на мащаба на проблема и би обосновала необходимостта от предложеното техническо прецизиране на методиката за изчисление на компенсациите.

II. Относно раздел 2 „Цели“:

Препоръчваме „Общата цел“ да бъде допълнена с конкретен очакван количествен резултат, например чрез посочване на прогнозен брой предприятия, които ще бъдат подкрепени, както и планиран обем на финансовия ресурс за целия период на действие на схемата. Това би позволило по-ясно измерване на степента на постигане на целта.

С оглед необходимостта целите да бъдат формулирани по начин, който позволява тяхната последваща оценка и проследимост, предлагаме в Цел 2 да бъде конкретизиран индикаторът, чрез

Становище от съгласуване на частична предварителна оценка на въздействието на проект на Постановление за изменение и допълнение на Постановление № 237 на Министерския съвет от 2025 г. за определяне на условията и реда за прилагане на програма за предоставяне на помощ чрез компенсации за временно облекчение на цените на електрическата енергия за енергоемките потребители

който ще се измерва „допълнителният принос за намаляване на разходите на електроенергийната система“.

III. Относно раздел 3 „Заинтересовани страни“:

Идентифицирането на заинтересованите страни е извършено чрез общо препращане към предприятията, осъществяващи икономическа дейност в секторите, включени в Списъка към Насоките на Европейската комисия, без да е конкретизиран техният обхват на национално ниво.

В тази връзка, предлагаме в раздела изрично да бъде посочен индикативният брой предприятия, които попадат в обхвата на схемата, като същевременно се направи ясно разграничение между големи предприятия и малки и средни предприятия (МСП). Тази информация е необходима и с оглед последващия анализ в раздел 6.4 „Въздействие върху МСП“.

Допълнително, предлагаме като заинтересовани страни да бъдат включени доставчиците на електрическа енергия, както и Фонд „Сигурност на електроенергийната система“, тъй като предвидените изменения в § 5 и § 7 от проекта на ПМС въвеждат нови задължения, свързани с обмен на информация и верификация на данни.

IV. Относно раздел 4 „Варианти на действие. Анализ на въздействията“:

Анализът на въздействията е представен предимно в качествен аспект, като липсва достатъчна количествена оценка на очакваните ефекти. Препоръчваме икономическото въздействие при Вариант 2 да бъде допълнително конкретизирано чрез съпоставка между предвидения прогнозен финансов ресурс в размер на 334 млн. евро и потенциалните загуби за предприятията при прилагане на Вариант 1 „Без действие“. Това би позволило по-ясно оценяване на икономическата ефективност на избрания вариант.

V. Относно раздел 6.4 „Въздействие върху МСП“

В раздела е посочено, че актът не засяга МСП, а в пояснителния текст се казва, че препоръчителният вариант оказва пряко положително въздействие върху предприятията, извършващи икономическа дейност, попадаща в обхвата на секторите, изброени в Списъка със сектори, изложени на значителен риск. Препоръчваме да бъде изяснено дали МСП реално попадат в обхвата на Приложение № 1 към Насоките на Европейската комисия. Ако това е факт, то в оценката следва да се посочи как те ще бъдат засегнати от предлаганите промени. В противен случай, текстът следва да отпадне от този раздел.

VI. Относно раздел 7 „Обществени консултации“

В раздела на оценката е посочен срок за обществени консултации от 30 дни, което съответства на чл. 26, ал. 4 от Закона за нормативните актове. Същевременно се установява несъответствие с приложения проект на доклад на министъра на енергетиката, в който е предвидено прилагане на съкратен 14-дневен срок. В тази връзка препоръчваме информацията в оценката на въздействието да бъде приведена в съответствие с действителното намерение на вносителя относно срока за обществени консултации, с цел избягване на вътрешна несъгласуваност между отделните документи.

В случай че се пристъпи към съкратен срок, е необходимо в настоящия раздел да бъде включена изрична, конкретна и детайлна аргументация относно наличието на спешност при приемането на акта, така че да се гарантира законосъобразното провеждане на консултацията процедура, в съответствие с изискванията на ЗНА.

* Съгласно чл. 17 от Наредбата за обхвата и методологията за извършване на оценка на въздействието, изводите и относимата информация от извършената частична предварителна оценка на въздействието се включват във финансовата обосновка по чл. 35, ал. 1, т. 4 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация.

** При съгласуването по чл. 32 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация кръгът от въпроси, проблеми и решения, разгледани в оценката на въздействието се съпоставя с кръга от въпроси, засегнати в проекта на нормативен акт.

*** На основание чл. 30б, ал. 4 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация е необходимо окончателната оценка на въздействието да бъде съобразена с препоръките от становището

**** На основание чл. 85, ал. 1 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация е необходимо това становище да бъде публикувано заедно с преработената оценка на въздействието и проекта на акт при обществените консултации, провеждани в изпълнение на Закона за нормативните актове.

ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ

**„КООРДИНАЦИЯ И МОДЕРНИЗАЦИЯ НА АДМИНИСТРАЦИЯТА“ В
АДМИНИСТРАЦИЯТА НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ**

24.4.2026 г.

X

Signed by: Iskren Ivanov

ИСКРЕН ИВАНОВ

Становище от съгласуване на частична предварителна оценка на въздействието на проект на Постановление за изменение и допълнение на Постановление № 237 на Министерския съвет от 2025 г. за определяне на условията и реда за прилагане на програма за предоставяне на помощ чрез компенсации за временно облекчение на цените на електрическата енергия за енергоемките потребители